

1503176-22.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503176-22.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503176-22.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262236/2021 - DEL.POL.CUBATÃO, 20472617 - DEL.POL.CUBATÃO, 792/21/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2262236 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO VINICIUS BARBOSA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

CAIO VINICIUS BARBOSA DE SOUZA qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 17 horas, na Rua Oito, próximo ao n. 24, Área Rural, nesta cidade, guardava consigo para fornecimento a terceiros, 144 pinos de cocaína e 17 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu guardava as drogas dentro de uma caixa de energia que ficava na via pública, quando, policiais civis fizeram breve campana e avistaram ele praticando ato de mercancia. Houve a abordagem e com o réu foi encontrado R\$ 92,00 e na caixa de energia havia uma sacola plástica com as drogas.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.09/11. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 70. O réu apresentou Defesa Preliminar às 84/88. A Denúncia foi recebida em 1º de dezembro de 2021 (fls. 97), tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.117) Em memoriais o Ministério Público requereu a procedência do pedido (fls. 117/118) O réu em memoriais requereu sua absolvição por falta de provas. (fls.132/133)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência.

O réu em seu interrogatório alegou que no dia dos fatos estava ajudando o tio no bar e os policiais o abordaram longe da caixa de energia elétrica. Não é verdade que se dirigia até a caixa de energia para pegar drogas.

Os policiais ouvidos afirmaram que faziam diligência pelo local dos fatos em viatura descaracterizada e ficaram de campana e muitas pessoas chegavam perto do réu e lhe entregavam algo e o réu ia até uma caixa de energia onde tirava algo e entregava para esses indivíduos. Em vista da conduta do réu houve a abordagem e com ele foi encontrada a quantia de R\$ 92,00 e na caixa de energia havia uma sacola plástica com as drogas. Apenas o réu se dirigia até a caixa de energia.

Não resta dúvida de que o réu traficava, vez que, foi surpreendido pelos policiais fazendo a venda das drogas, inclusive, os policiais avistaram o local onde ele escondida as drogas, ou seja, uma caixa de energia e lá encontraram uma sacola plástica com as drogas.

É certo ainda, que não é crível imaginar que policiais andem pelas ruas com várias espécies de drogas apenas para incriminar um inocente.

É de suma importância ressaltar que para a caracterização do tráfico é dispensável que os agentes estejam comercializando drogas, vez que são vários os núcleos do tipo do tráfico. Desta feita, se guardam, transportam ou acondicionam para fins de tráfico, caracterizado está o crime do artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

"Tóxicos - Tráfico - Circunstância em que "in casu" restou provada a mercancia da droga não só em face da natureza, da diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, mas, também, do modo como a cocaína, a maconha e o "crack" estavam embalados, prontos para a venda - Recurso não provido."(TJ/SP - AP. Crim - 99308031185400)

"Tóxicos - Tráfico - Art. 12, "caput", da Lei nº: 6.368/76 - Guarda de drogas destinadas ao consumo de terceiros - Suficiência - Delito cuja consumação não exige resultado, como a venda ou a efetiva entrega - Recursos dos réus improvidos, sendo parcialmente provido o apelo da acusação."(TJ/SP- AP. Crim 11658113900)

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a reincidência (fls. 30) e aumento a pena em mais 1/6 chegando-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deixo de reconhecer o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu é reincidente.

O regime de cumprimento de pena será o inicial fechado como dispõe o art. 2º, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.072/90 com redação dada pela Lei 11464/07 e pelo fato de ser o réu reincidente.

O réu respondeu o processo preso e assim deverá permanecer, vez que a traficância somente é combatida com a retirada dos traficantes do meio social, sob pena de desestabilização da ordem pública, além de ser reincidente.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CAIO VINICIUS BARBOSA DE SOUZA como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias multa no seu piso legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Determino a destruição das drogas.
PIC

Cubatão, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA